



**TRÁMITE DE INSOLVENCIA DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE Y DE LA PEQUEÑA
COMERCIANTE - LEY 2445/2025**

AUTO DE SUSPENSIÓN DE DESCUENTOS
SEGUNDO REQUERIMIENTO – AMONESTACIÓN
POR NO ACATAR SUSPENSIÓN

Señores

EMPLEADOR O AGENTE RETENEDOR DE SALARIO

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CESAR,

notificacionesjudiciales@gobcesar.gov.co

E. S. D

REFERENCIA: SUSPENSIÓN DE DESCUENTO POR NOMINA

ACREEDORES: Según nómina y generan descuentos de libranza, orden judicial de medidas cautelares o embargo

DEUDOR: LUZ ESTELA PUPO ARIAS, CC. 32.718.137, Barranquilla

RADICADO: 325/25 - AUTO No. 450 del 30 de mayo del 2025

ACREEDORES: Según relación de nómina y generan descuentos de libranza, orden judicial de medidas cautelares o embargo

ENTIDAD QUE VIGILA Y CONTROLA: MINISTERIO DE EDUCACIÓN -PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

De acuerdo a la notificación de suspensión enviada al agente retenedor del descuento o pagador, derivada a que **EL DEUDOR** relacionado, presentó al **CENTRO DE CONCILIACIÓN JUSTICIA Y EQUIDAD**, entidad sin ánimo de lucro, autorizada para el trámite de insolvencia, mediante Resolución No. 1001 del 01/JUN/22, solicitud de apertura de trámite de insolvencia de la persona natural no comerciante y de la pequeña comerciante. Que estando en el término legal, luego de haber sido designado por el Centro de conciliación como operador para el presente asunto, el suscrito procedió a constatar que se cumplieran los requisitos formales contenidos en el artículo 539 del CGP. Y notifico del efecto de la admisión y a la fecha no se ha acatado el efecto y la entidad retenedora o pagadora no ha suspendido el descuento, según el Artículo 16 Ley 2445 del 2025, que modificó el artículo 545 de la Ley 1564 de 2012.

Por lo anterior instamos a la entidad pagadora o retenedora de salario, suspender de manera inmediata los descuentos. Procedente de la notificación recibida por el CENTRO por parte del deudor que se le sigue efectuando descuento de su nómina mensual y encontrándose en un trámite de insolvencia.

Dentro de sus facultades y atribuciones que tiene el CONCILIADOR u OPERADOR DE INSOLVENCIA como deber "(...) velar porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles protegidos constitucionalmente".

Una vez notificada la diligencia de manera oportuna directamente el titular o cesionario sobre la admisión del deudor a un procedimiento de insolvencia **y no acata** la suspensión, darán lugar a un llamado de atención, en la primera ocasión, a una amonestación, en la segunda, y a la postergación del pago de todas las obligaciones que se hayan calificado y graduado o deban calificarse y graduarse a favor del acreedor, en la tercera, sanciones que serán impuestas, a petición del deudor, por el conciliador o el juez de la liquidación. A partir de la cuarta ocasión, el



conciliador o el juez enviarán la queja a la Superintendencia Financiera o a la de Industria y Comercio, de acuerdo con el marco de competencias previsto en la Ley 2300 de 2023, junto con las pruebas que haya aportado el quejoso, a efecto de que se imponga al acreedor una multa equivalente al diez por ciento (10%) del monto de los créditos cobrados, incluidos los intereses, por cada vez que este adelante diligencias de este tipo, sin perjuicio de los límites previstos en el artículo 18 de la ley estatutaria 1266 de 2008.

Según el Artículo 16 Ley 2445 del 2025, que modificó el artículo 545 de la Ley 1564 de 2012. Numeral 2; **Se suspenderán los descuentos de nómina o de productos financieros, pagos por libranza o cualquier otra forma de prerrogativa relacionada con el pago o abono automático o directo del acreedor o de mandatario suyo que se haya pactado contractualmente o que disponga la ley, excepto los relacionados con las obligaciones alimentarias del deudor.**

Los actos que se ejecuten en contravención a esta disposición serán ineficaces de pleno derecho, sanción que será puesta en conocimiento del pagador y del acreedor del caso por el conciliador, junto con la orden de devolución inmediata al deudor de las sumas pagadas o descontadas, para cuyo efecto ellos serán solidariamente responsables a partir del momento en que recibieron la comunicación. Adicionalmente, se impondrán al acreedor las sanciones previstas en el numeral anterior.

Por supuesto que el Operador de Insolvencia, como particular investido transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliador, es la persona autorizada para emitir la orden de suspensión de toda clase de descuentos, ya que, dentro de sus facultades y atribuciones, tiene como deber "(...) velar porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles protegidos constitucionalmente".

Ante el incumplimiento y dentro de las facultades y atribuciones que tiene el CONCILIADOR u OPERADOR DE INSOLVENCIA, en consecuencia, a que fue debida y oportunamente notificado el agente retenedor o pagador de la suspensión y no la ha acatado y que la no suspensión menoscaba derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles protegidos constitucionalmente, da lugar a:

1. A un **llamado de atención** por no acatar la suspensión de descuento y a la postergación del pago de todas las obligaciones que se hayan calificado y graduado o deban calificarse y graduarse a favor del acreedor o acreedores en favor de los que se efectúa el descuento.
2. **La suspensión INMEDIATA** de todo tipo de descuento según lo relación de nómina y que generan descuentos por; libranza, orden judicial de medidas cautelares o embargo
3. **Prevenir** que si se persiste en la no suspensión del descuento serán aplicables sanciones que serán impuestas, a petición del deudor, por el conciliador o el juez de la liquidación. Queja a la Superintendencia Financiera o a la de Industria y Comercio, de acuerdo con el marco de competencias previsto en la Ley 2300 de 2023, junto con las pruebas que haya aportado el quejoso, a efecto de que se imponga al acreedor una multa equivalente al diez por ciento (10%) del monto de los créditos cobrados, incluidos los intereses, por cada vez que este adelante diligencias de este tipo, sin perjuicio de los límites previstos en el artículo 18 de la ley estatutaria 1266 de 2008.
4. **Declarar** ineficaz de pleno derecho por estar en contravención a la normatividad legal los descuentos que se sigan después de la admisión del trámite, dando aplicación una sanción que será puesta en conocimiento del pagador y del acreedor del caso por el conciliador.
5. **Solicitar** de manera inmediata y sin dilaciones la orden de devolución inmediata al deudor de las sumas pagadas o descontadas, para cuyo efecto ellos serán solidariamente responsables a partir del momento en que recibieron la comunicación. Adicionalmente, se impondrán al acreedor las sanciones previstas en el



numeral anterior.

La revocación del descuento de la libranza, en este caso, no depende de la voluntad del deudor, lo cual le estaría prohibido en condiciones normales de pago. Dicha suspensión ocurre por Ministerio de Ley que exige el tratamiento idéntico para todos los acreedores durante el proceso concursal independientemente de la naturaleza jurídica del acreedor.

Notifíquese.

PEDRO ANTONIO MONTERO GONZALEZ

CC. 17.022.574 Valledupar – TP. 273.774 CSJ.

Operador de insolvencia

SUSPENSIÓN DE DESCUENTOS NOMINATIVOS